



AUTO

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Sujeto del Proceso
Franquicias y Concesiones S.A.S.

Proceso
Reorganización

Asunto
Artículo 29 Ley 1116 de 2006

Promotora
Mónica Alexandra Macias Sanchez

Expediente
39544/J20244430602150000088

I. ANTECEDENTES

- Mediante Auto 2023-01-575831 de 13 de julio de 2023, la sociedad Franquicias y Concesiones S.A.S., fue admitida al proceso de reorganización de la Ley 1116 de 2006.
- Con memorial 2025-01-476415 de 1 de julio de 2025, la concursada solicitó autorización para disponer de los recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo 4-2-53061 para realizar el pago de los gastos de administración a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN con el fin de no afectar la operación de la compañía, advirtiendo a que la Entidad Fiscal ya realizó embargo por el incumplimiento de dichas obligaciones.
- Argumentó la deudora que la solicitud era urgente, necesaria y conveniente debido a que:
 - El embargo de las cuentas bancarias afecta gravemente la compañía y el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales y pone en riesgo de liquidación la compañía, así como la pérdida de cerca de 469 trabajadores.
 - El patrimonio autónomo representa la única fuente de recursos disponible y susceptible de ser utilizada en el corto plazo sin generar nuevas cargas financieras o comprometer el giro ordinario del negocio.
 - Los recursos del patrimonio autónomo no se encuentran afectados a garantías específicas ni comprometidos con terceros, por lo que su uso no vulnera derechos adquiridos ni normas de prelación de créditos, de tal forma que se puedan proteger los empleos de los trabajadores y su sustento, en armonía con el principio constitucional de la función social de la empresa y el carácter preferente del crédito laboral.

II. Consideraciones del Despacho

- Con el fin de cumplir la finalidad y los propósitos del proceso de reorganización, los artículos 17 y 19.6 de la Ley 1116 de 2006, prohíben al deudor hacer pagos o arreglos de obligaciones a su cargo, o actos de disposición de sus activos, sin autorización previa del Juez del Concurso.

5. Sin embargo, dicha prohibición no es absoluta, en tanto, el Juez del concurso cuenta con la potestad de autorizar, previa solicitud motivada: el pago anticipado de acreencias de la sociedad en concurso; o la realización de actos encaminados a enajenar o disponer de activos que no correspondan al giro ordinario de sus negocios. Pues, en igual sentido, corresponde a los fines del proceso de reorganización la protección del crédito, la conservación y recuperación de la empresa.
6. Por su parte, el artículo 21 del estatuto concursal, dispone que ningún contrato podrá darse por terminado de manera unilateral por el inicio del proceso de reorganización, sin perjuicio de que cualquier otra causal pueda ser alegada de acuerdo con lo pactado por las partes, independientemente de cuando hayan ocurrido. Por tanto, ha sido posición reiterada de este operador judicial que la preservación de los contratos es propia del proceso concursal recuperatorio, de manera que la competencia del juez se circunscribe a las cláusulas contractuales y actos que se contrapongan a los fines de la reorganización y amenacen los principios sobre los que descansa el régimen concursal.
7. Las normas citadas buscan que las entidades sometidas a un proceso recuperatorio en los términos de la Ley 1116 de 2006 puedan ejercer su objeto social, manteniendo vigentes los contratos que habían suscrito o intentado su renegociación, sin que el inicio del proceso concursal sea un hecho que desmejore su situación jurídica o económica.
8. En este caso, se tiene que la concursada celebró un contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago, en el que actúa como fideicomitente. Sobre el particular, es preciso advertir que los dineros ubicados en el patrimonio autónomo sirven de fuente de pago de obligaciones directamente adquiridas por la concursada frente a unos acreedores que fungen como beneficiarios en el esquema fiduciario.
9. De igual modo, resulta preciso indicar que dicho contrato se encuentra vigente hasta que, eventualmente, las partes lo dispongan; o el juez ordinario competente para dirimir las controversias contractuales en el caso particular, resuelva lo contrario. Por lo anterior, el Juez de la reorganización no se encuentra habilitado para pronunciarse sobre la disposición del activo que integra el patrimonio autónomo; máxime porque éste no es el juez natural del contrato fiduciario.
10. De manera que, los derechos y obligaciones que el fideicomitente hubiese contraído en el marco del contrato fiduciario, incluyendo las instrucciones para disponer del activo que conforma el patrimonio autónomo, deberán ejecutarse en los términos del contrato fiduciario o, en su defecto, las diferencias que llegasen a surgir en la ejecución del contrato referido deberán exponerse ante su juez natural.
11. En consecuencia, el Despacho se abstendrá de pronunciarse sobre la petición del deudor contenida en el memorial 2025-01-476415 de 1 de julio de 2025.
12. No obstante, se advertirá a la concursada que, en el evento de recuperar los dineros retenidos en el patrimonio autónomo, no podrá ejecutar actos encaminados a satisfacer las obligaciones sujetas al acuerdo so pena de imponer las sanciones previstas en el parágrafo 1º del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia,

RESUELVE

Primero. Abstenerse de realizar un pronunciamiento sobre la autorización de la operación contenida en el memorial 2025-01-476415 de 1 de julio de 2025.

Segundo. Advertir a la concursada que, en el evento de recuperar los dineros retenidos en el patrimonio autónomo, no podrá ejecutar actos encaminados a satisfacer las obligaciones sujetas al acuerdo so pena de imponer las sanciones previstas en el parágrafo 1° del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006.

Notifíquese,

Santiago Londoño Correa
Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia
TRD:

Validar documento Res. 325 19-01-2015
5S6f-7700-516P-7700-5W6f-7700